

감사결과 처분요구서

【제 목】 보상금 지급 시기 세부기준 마련 필요

【부 서 명】 # # # # 팀(구. ▷▷팀)

【행정상 조치】 개선

【지 적 내 용】

1. 업무개요

팀(구. ▷▷팀)은 ===== 등 추진사업과 관련된 토지 등의 권리를 확보코자 손실보상업무 전반에 관한 사항을 수행하면서, 보상계약을 체결하고 보상금을 지급하는 업무를 하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「용지업무규정」 제16조(계약체결 및 보상금 지급)에 따라 # # # #의 장은 소유자 등과 협의가 성립된 때에는 토지등의 취득을 위한 계약서 등을 작성한 후 보상금을 지급¹⁾하고,

같은규정 제19조(소유권이전등기 신청)에 따라 # # # #의 장은 계약서 또는 수용협의 증서를 작성하고 토지등의 소유자로부터 소유권이전등기에 필요한 일체의 서류를 받은 때에는 지체없이 소유권이전등기를 하여야 한다.

따라서 토지 등의 소유주가 협의 성립으로 계약서 작성 후 보상금 지급 요구 시 소유권 외의 권리 설정이 없다면 ▷▷팀은 보상금을 지급하여야 하고 보상금 지급 여부와 관계 없이 소유권이전등기를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

1) 소유권 이외의 권리가 설정된 경우 등은 그러지 아니함

그런데 ▷▷팀은 토지등 보상계약을 체결하면서 구두로 통상 2~3주 이후 보상금이 지급된다고 안내하고 <표 1>과 같이 보상금 지급 시까지 보상금을 지급받는 민원인들로부터 보상금 지급시기 및 지연에 대한 문의를 받았으며,

<표 1> 협의 성립 계약일에 따른 보상금 지급 현황

지급기간 ²⁾	7일이내	14일이내	21일이내	28일이내	28일초과	합계
건수	114	560	909	455	80	2,118
비율	5.38%	26.44%	41.92%	21.48%	3.78%	100%

※ ▷▷팀 제출 자료 재구성

현행 규정 상 보상금 지급 시기·기한이 구체적이지 않고 계약 시 소유권 권리관계에 문제가 없다 하더라도 소유권이전등기 신청 전 예기치 못한 대상물건에 대한 권리관계가 발생할 경우 지급된 보상금 회수 등에 문제가 있다는 사유로 별도 방침 등의 수립없이 소유권이전 등기 완료 확인 후 <표 2>와 같이 보상금을 지급³⁾하여, 보상금 수령자들과 지급 시기에 대한 마찰을 발생하게 하였다.

<표 2> 협의 계약 전 소유권이전 확인 후 보상금 지급 현황

지급기간	7일이내	14일이내	21일이내	28일이내	28일초과	합계
건수	2020	90	3	4	1	2,118
비율	95.37%	4.25%	0.14%	0.19%	0.05%	100%

※ ▷▷팀 제출 자료 재구성

따라서 보상금 지급 시기와 관련한 보상금 수령자들과의 마찰은 우리 공사 고객만족도 및 종합청렴도에도 영향을 미칠 우려가 있으므로 보상금 지급시기 및 절차 등에 대하여 오해의 소지가 없도록 행정절차를 투명하게 하기 위한 방안을 마련할 필요가 있다.

2) 계약일로부터 보상금 지급일까지

3) 별도의 계약금 등 보상금을 분할로 지급하지 아니하고 소유권이전완료 후 보상금 일체를 일괄 지급함

【관련자 의견 및 검토결과】

#####팀은 보상금 지급 시기와 관련하여 민원발생을 최소화하고자 지급시기 명문화 등 보상금 지급절차를 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

광주광역시도시공사장(#####팀장)은

보상금 지급 시기와 관련하여 보상금 수령 대상자들로 하여금 오해가 발생하지 않도록 지급절차 등을 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다.

(행정상 개선)